

1514638-27.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2160653/2021 - 73º D.P. JACANA, 18492493 - 73º D.P. JACANA, 3091/21/336 - 73º D.P. JACANA, 2160653 - 73º D.P.

JACANA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1514638-27.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514638-27.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2160653/2021 - 73º D.P. JACANA, 18492493 - 73º D.P. JACANA, 3091/21/336 - 73º D.P. JACANA, 2160653 - 73º D.P.

JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 c.c. artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque no dia 14 de junho de 2021, por volta das 15 horas e 30 minutos, na confluência da Rua Higino Berne, nº 01, com a Rua Lázaro Godói, bairro Tremembé, nesta cidade e Comarca, durante a vigência do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do COVID-19 (prorrogado pela decisão do STF na ADI nº 6625), guardava, transportava, trazia consigo e vendia drogas anteriormente adquiridas - 81 porções de Tetrahydrocannabinol (Cannabis Sativa L), substância popularmente conhecida como "maconha" (112,7 gramas), 226 porções de cocaína na

forma de pedras de "crack" (42,4 gramas) e 23 porções de cocaína em pó (6,4 gramas) -, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, nas circunstâncias supra, policiais civis cumpriam ordem de serviço na região dos fatos, em viatura descaracterizada, quando visualizaram um indivíduo, Lucas Eric Santana Lopes, entregando dinheiro ao réu, que segurava um saco plástico e, assim que percebeu a presença da polícia, se abaixou, tentando disfarçar.

Abordados, com Lucas Eric foi encontrado um cachimbo artesanal, enquanto dentro da sacola que o acusado trazia consigo foram apreendidas 41 (quarenta e uma) porções de crack e, no bolso de sua calça, a importância de R\$ 70,00 (setenta reais), produto do narcotráfico. Apurou-se, ainda, que diligenciando nas proximidades (dez metros do local onde o réu foi abordado), os policiais apreenderam, sob um veículo estacionado, um estojo preto, dentro do qual haviam 81 porções de maconha, 23 porções de cocaína e mais 185 porções de crack, substâncias entorpecentes que assim como aquela que o indiciado trazia consigo no interior da sacola plástica, ele adquiriu, guardava, transportava e vendia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Informalmente, Lucas Eric confessou que é usuário de crack e que estava no local para comprar a substância do réu, que, por sua vez, disse "É senhor, a casa caiu. Já era". Diante disso o réu foi preso em flagrante.

O réu foi notificado e apresentou Defesa Preliminar, sendo recebida a denúncia e efetivada sua citação, designando-se audiência na qual ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia, com a agravante da pandemia, sem a aplicação do redutor do parágrafo quarto do art. 33 da Lei 11.343/2006; e a fixação do regime inicial fechado.

A Defesa do acusado pedia a sua absolvição, e argumentou que se trata de pessoa trabalhadora, que estudava radiologia na faculdade, primário e com residência fixa, e postulou, em caso de condenação, a aplicação do redutor do parágrafo quarto do art. 33, da lei 11.343/2006; além da conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos; observância da confissão judicial e da menoridade, além da fixação do regime aberto.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é procedente.

A materialidade do tráfico foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08, pelo Laudo de constatação de fls. 26 e químico-toxicológico. A autoria é certa.

Na fase policial (fls. 11), o réu afirmou que tinha somente a quantia de R\$ 80,00. Judicialmente, estava procurando emprego e esperando a resposta de um outro. Um rapaz lhe ofereceu dinheiro para vender drogas e aceitou. Vendia drogas havia 4 ou 5 dias. Receberia uma porcentagem da venda. Os policiais encontraram drogas na janela e no maço que eram dele. A droga da lona não era sua. Havia crack e maconha apenas. Estava com 80 reais no bolso. Foi preso logo depois da venda pra Lucas. Não conhecia os policiais anteriormente. Estava estudando radiologia. Atualmente, está trabalhando na prefeitura. Mora com sua mãe. Não é casado e nem tem filhos.

A testemunha Fábio policial civil, recordou-se do réu e não o conhecia anteriormente. Estavam em deslocamento cumprindo ordem de serviço. Estavam na viatura descaracterizada. O local é ponto de venda de drogas. Havia uma cadeira, o que chamou a atenção. O réu entregou drogas para um usuário, prendeu o réu ao abraçá-lo. Ele tinha um maço com crack. Na janela, onde ficava a cadeira, encontrou outras porções. Embaixo de um carro, perto do acusado, havia uma lona com bastante crack. O réu tinha drogas em um saco. O outro era usuário, morador de rua. Havia outras pessoas na rua. Na delegacia, foram parentes dele, como a mãe, que disse que iriam acabar com a vida do filho. Tem muitas biqueiras no bairro. A distância entre o réu e o local embaixo do carro onde estava era de 5 metros. Foi um flagrante ocasional.

A testemunha Luciano, policial civil, recordou-se do réu e não o conhecia

anteriormente. Estavam em deslocamento cumprindo ordem de serviço em viatura descaracterizada. Um indivíduo passava algo para outro. Com o réu havia entorpecentes e com Lucas um cachimbo e dinheiro. Embaixo de um carro, sob uma lona, havia mais entorpecentes. Também havia dinheiro com o réu, não se lembra do valor. Com o acusado havia crack, não se lembra quantas porções, estava em um saco. Na sacola, havia crack, pelo que se recorda não havia outras drogas. O réu disse "a casa caiu!", Lucas admitiu que estava ali para comprar. Havia muitos populares em volta dele, acha que alguém foi levado para a delegacia. O local é conhecido como ponta de drogas. Foi um flagrante ocasional. A distância entre o réu e o local embaixo do carro onde havia mais drogas era de 30 a 50 metros.

Rosana, testemunha de defesa, é vizinha do acusado. Conhece o réu, disse que ele é bom e educado, e trabalhou com seu irmão em uma loja de roupa de propriedade deste. Desta forma, a prova acusatória autoriza a condenação nos termos da denúncia. Os policiais foram seguros em apontar que detiveram o réu na posse de uma sacola com drogas, em conhecido ponto de venda de entorpecentes.

O próprio réu confessou que vendia drogas ali, apenas negou que o entorpecente embaixo do carro lhe pertencesse.

3- Passo à dosagem das penas.

Podem ser aplicadas as penas mínimas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, já que a quantidade e natureza das drogas não permitem a fixação acima do mínimo.

Na segunda fase, compenso a agravante da calamidade com a confissão judicial.

Em razão da causa de diminuição de pena estatuída no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo as penas em dois terços, pois estão presentes todos os seus requisitos, chegando-se ao montante final de 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa. O acusado é primário, era menor de 21 anos e tinha cerca de 160 gramas de drogas, quantidade que permite a aplicação do benefício.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime aberto, diante da primariedade e do montante. Presentes os requisitos legais, converto as penas em duas restritivas consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e pagamento de um salário mínimo ao GRAAC.

Faculto o apelo em liberdade, considerando o regime inicial e a conversão em restritiva.

4- Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA, já qualificado nos autos, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA